

LawPass — הכנה לבחינת לשכת עורכי הדין

חלק ראשון — מטלת כתיבה

שאלת תרגול · נוצרה אוטומטית · טיוטה לבדיקה · מבוססת על 2025-D-W-Q1

ענו על שאלה אחת בלבד מבין השאלות שלפניכם.

שאלה 1:

נדב שקד עבד כמדריך בחדר הכושר של המתנ"ס בקריית אונו. בתאריך 22.5.2018, בשעת ערב, ביקש נדב ממתאמן בשם יובל ברששת להוריד את המשקולות מהמכשיר ולפנות אותו. יובל התרגז, קילל, ובעיטה חדה שלח לעברו. נדב נפל על הרצפה ונחבל בכתף ובצלעות.

נדב לא הגיש תלונה. הוא אמר לאשתו שהוא לא רוצה "עוד בלגן בעבודה", ושמנהל המתנ"ס בכל מקרה מכיר את המשפחה של יובל. הכתף לא הסתדרה. שנתיים של פיזיותרפיה, זריקות, ובסוף ניתוח. עד היום הוא לא מרים משקל מעל הראש. שילם מכיסו 21,300 ש"ח.

יובל המשיך להתאמן במתנ"ס. השניים נפגשו במסדרון פעמים רבות ונדב לא אמר דבר. בתאריך 3.4.2022 שלח נדב ליובל מכתב בדואר רשום ובו ביקש שיובל ישתתף בהוצאות הטיפולים ויתנצל. יובל לא ענה. שלושה שבועות אחר כך, כשנפגשו בחניה, אמר לו יובל שהוא "לא זוכר שום בעיטה" ושכדאי לו להירגע. מאז לא דיברו.

בספטמבר 2024 סיפרה לנדב עובדת הקבלה, מיטל אזולאי, שיובל נכנס לעימות אלים עם מתאמן אחר. נדב הבין שהוא לא מוכן להשתיק את זה עוד. בתאריך 6.10.2024 הגיש תלונה במשטרה, והמתין להחלטה. החלטה לא הגיעה.

בתאריך 19.5.2025 הגשת בשמו תביעה נגד יובל ברששת (ת"א 456-05-25). לפי אישור הדואר, כתבי הטענות הומצאו ליובל בתאריך 27.5.2025.

בתאריך 25.11.2025 הגיש יובל כתב הגנה ולצידו בקשה לסילוק על הסף, בשלושה טעמים: (א) התביעה הומצאה לו בתאריך 27.5.2025, לאחר שחלפו שבע שנים מהאירוע, ולכן התיישנה; (ב) גם אם לא התיישנה — הגשתה בדקה התשעים היא שיהוי המצדיק סילוק; (ג) יובל צירף תצהיר ובו נטען כי לאחר שנדב חלף על פניו במסדרון שנים בלי לומר מילה, ולאחר שממכתב אפריל 2022 ועד להמצאה לא נשמעה מפיו כל דרישה, הניח שהעניין מת. בהסתמך על כך הוא לא ביקש מהמתנ"ס את צילומי המצלמות (שנמחקים אחרי 30 יום), לא שמר את כרטיס הכניסה שלו לאותו ערב, ניקה את תיבת הדואר האלקטרוני ואיבד את מספרו של מתאמן שראה את האירוע. לטענתו, נזק ראיתי זה נגרם דווקא בגלל ההמצאה המאוחרת.

בו ביום ניתנה החלטת בית המשפט ולפיה על התובע להגיב לבקשה עד לתאריך 8.1.2026.

יש לפעול בהתאם להחלטת בית המשפט ולנסח את המסמך הנדרש. את המסמך יש לבסס אך ורק על המקורות המצורפים ועל הידע המושגי שלך במשפטים. יש להניח כי המקורות משקפים את המצב המשפטי העדכני. יש להתעלם מתיקון 8 לחוק ההתיישנות הנוגע לעצירת מרוץ ההתיישנות עקב מלחמת "חרבות

ברזל". יש לציין את הפרטים העובדתיים הנדרשים לניסוח תקין של המסמך, אולם אין להרבות בכך מעבר למינימום ההכרחי. במקרה שיש לתמוך את כתב הטענות בנספחים או במסמכים אחרים יש לציין זאת, אך אין צורך לנסח את המסמכים עצמם. תשובתך מוגבלת לשני עמודים.

חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 – סעיף 5: "התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה (להלן – תקופת ההתיישנות) היא - (1) בשאינו מקרקעין – שבע שנים;"

רע"א 123-23 אמנון נ' סלמון: "מרוץ ההתיישנות נפסק עם עצם הגשת התובענה בבית המשפט, גם אם דבר הגשתה לא הובא לידיעת הנתבע. כך עולה בבירור מלשון החוק, וכך מפרשים זאת בתי המשפט מימים ימימה. אף שיקולי מדיניות תומכים בכך: סילוק תביעה על הסף הוא צעד חריג הפוגע בזכות הגישה לערכאות, במיוחד כאשר תביעה הוגשה בתוך תקופת ההתיישנות החוקית"

ע"א 8877/16 פלונית נ' רשות הנמלים: "כיום כבר ידוע שלעיתים נדרשים נפגעי עבירה לזמן ממושך לצורך עיבוד הטרומה והתמודדות עם משמעויותיה הבירוקרטיות והמשפטיות. התמודדות נפשית זו מובילה למסקנה כי השתהות בנקיטת הליכים מצד הנפגע אין פירושה ויתור על זכות התביעה ואין לראות בו כמי ש"ישן על זכויותיו" או מחל על תביעתו. כך גם נתקשה לבוא אליו בטענות כי יצר ציפיות אצל הנתבע או הרע את מצבו"

ת"א 2233-14 אלמוג נ' הדולפין בע"מ: "צודקת הנתבעת כי התביעה נחתה עליה כרעם ביום בהיר לאחר שבשל התנהלות התובע הניחה כי מחל על החוב, ולפיכך שינתה את מצבה לרעה משלא שמרה תיעוד התומך בהגנתה. לטענת התובע, הנתבעת אמרה הייתה להשיב לו לפני שש וחצי שנים כספים שהלווה לה, אולם אין מחלוקת כי לא פנה אליה בנושא ולו פעם אחת בכל השנים הללו אף כי המשיך לנהל איתה עסקים. בנסיבות אלה הוכיחה הנתבעת כי התובע זנח את זכות התביעה העומדת לו. הנתבעת אף הוכיחה כי לא שמרה תכתובת קונקרטיות הרלוונטיות להגנתה בשל הנחה כי לא יתבע אותה ולאחר שהסתמכה על כך שהתובע לא פעל בעניין. שוכנעתי כי התיעוד המסוים האמור לא היה דרוש לנתבעת לצורך אחר כך שלא הייתה לה סיבה לשמור אותו בשל ההנחה הסבירה שלא קיימת מחלוקת מול התובע בהקשר להלוואה האמורה. בנסיבות אלה מסולקת התביעה על הסף כיוון שהוגשה בשיהוי"

לידיעתכם, מדבקת הזיהוי ופרטי הזיהוי בראש טופס התשובות הינם לשימוש פנימי ואינם מוצגים לבדוק המטלה.

לתשומת לבך! חל איסור לכלול בגוף התשובה פרטים מזהים כלשהם.

בהצלחה!